

Bản án số: 23/2025/HS-ST
Ngày: 29-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 – NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Hòe.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thúy Mùi;

Ông Lưu Văn Đê.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 – Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hằng - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 – Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2025/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Mai Tuấn V, sinh năm 1973; nơi cư trú: Tổ dân phố A, xã Q, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn L, sinh năm 1939 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1939 (đã chết); gia đình có 6 anh chị em, bị cáo là con thứ sáu; có vợ là Trần Thị K, sinh năm 1977 và 02 con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/5/2025 đến ngày 05/6/2025. Kể từ ngày 05/6/2025 đến nay, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

- Bị hại: Cháu Phạm Đức T, sinh năm 2022. Nơi cư trú: Xóm B, xã Q, tỉnh Ninh Bình (đã chết).

- Đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Phạm Văn C, sinh năm 1986 và chị Lê Thị M, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Xóm B, xã Q, tỉnh Ninh Bình.

- Người làm chứng:

1. Anh Trần Văn D, sinh năm 1996;
2. Ông Trần Văn T1, sinh năm 1972.

Tại phiên tòa: Có mặt bị cáo; vắng mặt đại diện hợp pháp của bị hại và người làm chứng.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 15 phút ngày 28/5/2025, Mai Tuấn V có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, điều khiển xe ô tô tải (loại có cần cầu) nhãn hiệu Foton, biển kiểm soát (BKS) 18C-157.70 trọng tải 3.350 kg đi trên đường tỉnh lộ 490C theo hướng từ xã Q xuống xã R. Khi đi đến khu vực ngã ba giao nhau với đường T thuộc tổ dân phố G, xã Q, tỉnh Ninh Bình, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn tại nơi có biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm “*Giao nhau với đường không ưu tiên*” nên đã vượt xe ô tô tải BKS 18C-156.78, xô vào cháu Phạm Đức T (sinh ngày 28/10/2022) đang chạy sang đường hướng từ Tây sang Đ. Hậu quả: Cháu T ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Mai Tuấn V đã đến cơ quan Công an đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Kết luận giám định tử thi số 886/KLGĐTT-KTHS ngày 03/6/2025, Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Nạn nhân Phạm Đức T chết do chấn thương vỡ sập hộp sọ, dập tổ chức não; cơ chế do va đập và đè ép.

Kết luận giám định độc chất số 115/KLGĐĐC-TTPY và số 116/KLGĐĐC-TTPY ngày 09/6/2025, Trung tâm P kết luận: Không tìm thấy nồng độ cồn (E; C = 0,00 mg/100ml) và không tìm thấy các chất ma túy trong máu của Mai Tuấn V.

Kết luận giám định số 910/KL-KTHS ngày 13/6/2025, Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Có máu người trên mẫu chất màu nâu đỏ và tổ chức dạng mô cơ thể bám dính tại mặt lăn, má lớp cụm bánh sau bên phụ (bên phải) xe ô tô BKS 18C-157.70 được niêm phong gửi giám định. Không xác định được nhóm máu trên mẫu chất màu nâu đỏ và tổ chức dạng mô cơ thể bám dính tại mặt lăn, má lớp cụm bánh sau bên phụ (bên phải) xe ô tô BKS: 18C-157.70 được niêm phong gửi giám định.

Kết luận giám định số 1029/KL-KTHS ngày 21/7/2025, Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong toàn bộ mẫu cần giám định (Ký hiệu A1, A2). Tốc độ của xe ô tô BKS 18C-157.70 tại thời điểm 08h15'51" trong mẫu cần giám định (Ký hiệu: A2) là 50,07km/h (± 2 Km/h); không đủ cơ sở để xác định tốc độ xe ô tô BKS 18C-157.70 trong mẫu cần giám định (Ký hiệu: A1). Vị trí va chạm giữa xe ô tô BKS 18C-157.70 và cháu Phạm Đức T nằm trên phần đường bên trái vạch phân chia phần đường theo chiều chuyển động của xe ô tô BKS 18C-157.70 (Ký hiệu: A1, A2); không xác định được vị trí va chạm giữa xe ô tô BKS 18C-157.70 và cháu Phạm Đức T trên phương tiện trong mẫu gửi giám định (Ký hiệu: A1, A2).

Quá trình điều tra, Mai Tuấn V đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu Phạm Đức T số tiền 100.000.000đ. Đại diện hợp pháp của cháu Phạm Đức T đã nhận đủ số tiền trên, không yêu cầu bồi thường thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 10/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 – Ninh Bình truy tố bị cáo Mai Tuấn V về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo Mai Tuấn V khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội, thực sự ăn năn, hối lỗi, xin được cải tạo tại địa phương để chăm lo, xây dựng gia đình.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11- Ninh Bình thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ quan điểm truy tố bị cáo Mai Tuấn V về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố Mai Tuấn V phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; xử phạt bị cáo Mai Tuấn V từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho UBND xã Q giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo không tranh luận.

Nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện, hoàn cảnh của bị cáo, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người đại diện hợp pháp cho bị hại không ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Mai Tuấn V khai nhận đã thực hiện hành vi đúng như cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm tử thi, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông và các kết luận giám định, định giá tài sản cùng các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 08 giờ 15 phút ngày 28/5/2025, Mai Tuấn V đã có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô tải BKS 18C-157.70 trọng tải 3.350 kg đi trên đường D theo hướng từ xã Q đi xã R, tỉnh Ninh Bình. Khi đến khu vực ngã ba giao nhau với đường T thuộc tổ dân phố G, xã Q, tỉnh Ninh Bình, bị cáo không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn tại nơi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường bộ, vượt xe không đảm bảo an toàn, vi phạm khoản 1 Điều 10; điểm b, d khoản 3 Điều 12; điểm a, đ khoản 6 Điều 14 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ dẫn đến va chạm với cháu Phạm Đức T đang chạy sang đường hướng từ Tây sang Đ. Hậu quả: Cháu T tử vong tại chỗ.

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo Mai Tuấn V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11- Ninh Bình truy tố bị cáo Mai Tuấn V ra trước Toà án nhân dân khu vực 11- Ninh Bình để xét xử với tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ.

[4] Xét tính chất, mức độ: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó không chỉ xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà còn xâm phạm đến tính mạng của người khác. Bị cáo đã điều khiển phương tiện giao thông có động cơ là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng vượt xe trong điều kiện không đảm bảo an toàn, thiếu chú ý quan sát gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự và không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, thật thà ăn năn hối cải. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình bị hại; đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

[6] Về hình phạt: Bị cáo phạm tội với lỗi vô ý, nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Kể từ sau khi tai nạn xảy ra cho đến nay, bị cáo ý thức cải tạo tốt, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại kịp thời cho đại diện bị hại. Hành vi của bị cáo đến nay không còn gây nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên, bị cáo tại phiên tòa cũng đảm bảo được mục đích của hình phạt.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100.000.000đ. Đại diện hợp pháp của bị hại công nhận đã nhận đủ tiền bồi thường, không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm. Do đó, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử không giải quyết.

[8] Chiếc xe ô tô BKS 18C-157.70 cùng giấy tờ có liên quan là tài sản hợp pháp của bị cáo Mai Tuấn V. Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô và các giấy tờ có liên quan cho bị cáo Vũ sở H, sử dụng là phù hợp.

[9] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

1.1. Tuyên bố bị cáo Mai Tuấn V phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1.2. Xử phạt Mai Tuấn V 18 (mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 (bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/5/2025 đến ngày 05/6/2025).

Giao bị cáo Mai Tuấn V cho Ủy ban nhân dân xã Q, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị cáo Mai Tuấn V.

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Mai Tuấn V phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện hợp pháp của người bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND + VKSND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- VKSND khu vực 11;
- Công an tỉnh Ninh Bình;
- THADS tỉnh Ninh Bình;
- UBND xã Quỹ Nhất;
- Bị cáo; người đại diện hợp pháp bị hại;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Ngô Thị Hòe

